

1500706-80.2018.8.26.0323

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2021156/2018 - 01º D.P.

LORENA, 1049185 - 01º D.P. LORENA, 1190/18/204 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS AUGUSTO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Págs. 191/192: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Epiácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500706-80.2018.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500706-80.2018.8.26.0323

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2021156/2018 - 01º D.P.

LORENA, 1049185 - 01º D.P. LORENA, 1190/18/204 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS AUGUSTO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Págs. 191/192: assiste razão à defesa.

A pretensão executória encontra-se prescrita, conforme passo a expor.

No caso dos autos, o acusado foi condenado a pena total de 01 ano, 08 meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, transitando a sentença para acusação em 30.01.2020 (pág. 146).

Assim, nos termos dos art. 110, § 1º, c.c. Art. 109, inciso V e art. 115 todos do Código Penal, a prescrição executória observa o prazo de 02 (dois) anos.

Considerando que desde o trânsito em julgado para acusação até o presente momento não ocorreu qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão executória ocorreu em 29.01.2022.

Assim sendo, com amparo no inciso IV do artigo 107 do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando MATEUS AUGUSTO DOS SANTOS.

Registro que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória somente impede a execução das penas e de eventual medida de segurança, subsistindo os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a reincidência.

Tendo sido cumprido o mandado de prisão em regime aberto (págs. 217/218), expeça-se imediatamente alvará de soltura.

Caso ainda não tenha sido feito, oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Lorena, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA